

0000886-34.2010.8.26.0071

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... do indicado como sendo o 'chefe' do tráfico - André Luiz de Jesus Silva - vulgo "Del"), com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (eis que, em tese, foram sete agressores, a vítima foi imobilizada e atingida também quando já estava caída ao solo), e com meio cruel, isto é, mediante "socos, chutes, pauladas e golpes de tijolo", matou a vítima Luís Eduardo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000886-34.2010.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000886-34.2010.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 125/2009 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Bauru

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

GERALDO PEREIRA BRANDÃO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

O réu GERALDO PEREIRA BRANDÃO, de alcunha "Fião", já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, porque, no dia 04 de dezembro de 2009, por volta das 06h36, na Rua Osvaldo Iackstef, quadra 12, Bairro Jardim Manchester, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, com animus necandi, supostamente agindo com unidade de desígnios e propósitos com terceiros, por motivo torpe (uma vez que o motivo do delito foi uma forma de punição de Luís Eduardo por ter, supostamente, subtraído o entorpecente do indicado como sendo o 'chefe' do tráfico - André Luiz de Jesus Silva - vulgo "Del"), com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (eis que, em tese, foram sete agressores, a vítima foi imobilizada e atingida também quando já estava caída ao solo), e com meio cruel, isto é, mediante "socos, chutes, pauladas e golpes de tijolo", matou a vítima Luís Eduardo de Jesus, de alcunha "Luisinho".

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri local, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade do crime. Contudo, ao responder de forma negativa ao segundo quesito, afastou a autoria e, assim, absolveu o réu. Restaram prejudicados os demais quesitos.

Com este veredicto, o E. Conselho de Sentença ABSOLVEU o réu GERALDO PEREIRA BRANDÃO da imputação que lhe foi atribuída na denúncia, considerando que ele não foi um dos autores do crime.

Ante o exposto, tendo em vista que a decisão do Egrégio Conselho de Sentença é soberana, resta ABSOLVIDO o réu GERALDO PEREIRA BRANDÃO, já qualificado nos autos, da acusação contra ele irrogada neste processo e, desta feita, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por fim, expeça-se certidão de honorários em prol do Douto e Combativo Defensor Dativo atuante em plenário, no valor máximo previsto na tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB/SP.

Publicada no plenário do Tribunal do Júri às 11h34, saindo cientes as partes.

Façam-se as devidas comunicações.

Bauru, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA